

摘要：

这场劳资战争远没有结束，还有一张牌没打出来。

法院今天的一纸判决，让这场被称为“半导体史上最大罢工”的行动在开始之前就失去了最核心的武器——至少在法律层面如此。供应链的短期风险大幅下降，但这场劳资战争远没有结束，而且还有一张牌没打出来。

5月18日，距三星工人走出工厂还有三天，韩国水原地方法院的裁定结果让整件事的性质发生了根本变化——或者说，让外界对这场罢工的判断变得更加复杂。

法院部分批准了三星提出的禁令申请，核心措辞是：罢工期间，工会不得停止、废除或妨碍以与“平时相同程度的人力、工作时间和注意义务”维持运营的设施和生产行为。表面上看，这意味着工人可以宣布罢工，但产线人员不能减少，生产必须照常运转。但“法院这么说”和“实际会发生什么”，是两件不完全相同的事。

韩国媒体的第一反应是一边倒的。《韩国经济》用“**完胜**”来形容这一判决对三星的意义。《每日经济》的标题是“平日同等人力运转，法院对三星工会总罢工踩下刹车”。《文化日报》更直接：“实质上罢工已经很难进行”。这些判断有其法律依据，但也都建立在一个尚未被验证的前提下：禁令能够被有效执行。

这张牌究竟打在哪里

理解这份判决，先要理解韩国劳动法的框架。

韩国《工会及劳动关系调整法》第42条第2项规定，工会不得停止“安全保护设施”的运营——这一条款原本针对的是真正意义上的安全设施：防止有毒气体泄漏、防止火灾、保护工人生命安全的设备和操作。谁都不会反对，理解也清晰。

争议在于：三星将半导体晶圆生产的整个流程——从化学品管控到晶圆洁净室维护——全部纳入“安全保护设施”的范畴，要求法院据此禁止工会减少任何生产相关人员。法院基本接受了这一论点。

劳动法专家、律师金南锡在判决前分析说，“如果认定某设施属于运转中断会造成重大损失或危险的必要设施，法院有可能判定罢工期间也必须配置必要人员，并在适当的线上确定规模”。法院最终的做法，比“适当的线”走得更远——几乎将整条产线都纳入了保护范围。

另一位劳工法律专家、法务法人五金斯代表律师严泰燮则早在判决前就指出，半导体工艺大量使用有毒性、可燃性气体和强酸强碱，将其认定为《工会法》第42条所指的“安全保护设施”在法理上有一定依据。但批评者的问题是：以这种方式解释“安全”的边界，等于通过司法途径实质性限制了宪法保障的罢工权。半导体生产的每一个环节，都可以被说成是“中断会造成重大损失”，那还有什么是不能被纳入保护范围的？

工会失去了什么

罢工之所以能成为谈判筹码，逻辑只有一个：**停产让资方痛，痛到他们愿意让步**。三星自己估算过，每天停产损失约6.7亿美元；工会的版本更大，**18天总损失约200亿美元**。这些数字，是工会坐在谈判桌前最硬的底气。



法院的判决从根本上切断了这条逻辑链。

从数字上看，三星半导体部门总员工约7.7万人，法院要求其中约4000至8000人（约5%至10%）在罢工期间维持正常工作——这是安全设施的必要岗位。表面上，剩余约4万名工人仍可参与罢工，韩国《金融新闻》也援引分析称“即便有8000人无法参与，仍有约4万人可以走出工厂”。

但这个数字掩盖了一个结构性事实：被强制留守的那5%至10%，集中在产线运转的关键节点。晶圆不会因为大多数工人不在而自动停止生产流程——只要核心操作岗位有人，生产线就能运转。三星方面早在5月14日就开始启动“罢工预案”，优先调整HBM产线的人员配置，为的就是在法院支持的前提下维持最小化但有效的产出。

换句话说，4万人走出工厂，产线可能仍在转。资方承受的代价从“停产损失”变成“支付走出去的工人的罢工期间零工资”——这两件事的量级完全不同。

工会还面临另一个困境：如果违反法院禁令，每个工会每天面临约7.25万美元的罚款，工会领袖个人每人每天约7250美元。这个数字本身不大，但违反司法裁定意味着法律风险的急剧上升，以及公众舆论的转向。目前韩国社会对这次罢工的支持度本就有限——多家机构的调查显示，相当比例的普通民众认为“在三星工作已经是高薪工作，这次罢工要求过分”。

这是一个前所未有的判决

韩国此前的司法实践中，将半导体生产流程如此大范围纳入“安全保护设施”，并据此限制罢工的做法，几乎没有先例。

这个判决的意义不止于三星。它实际上在司法层面为韩国的半导体产业划了一条线：这类被认定为国家战略资产的产业，工会的罢工权在多大程度上可以被生产连续性的需求所压制？如果这一判决站稳了脚跟，未来类似的禁令申请将更容易获批，韩国半导体工人手中的筹码将系统性地缩水。

工会方面的法务团队在判决后声明“尊重法院决定，按计划推进21日的行动”。这是一句话里藏着两层意思的声明：我们不对抗司法，但我们也不退缩。工会现在面临的选择是：以一场实际杀伤力大打折扣的罢工继续施压，还是回到谈判桌，在已经失去最大筹码的情况下争取次优结果。

供应链的风险重新定价

对全球AI硬件供应链来说，今天的裁定意味着短期最坏情景被大幅压缩。

此前市场担忧的核心场景是：三星停工18天，全球HBM（高带宽内存）供给出现缺口，而SK Hynix产能满载、Micron同样无闲置空间，**没有人能填补这个缺口**。在英伟达Blackwell芯片出货的关键节点，HBM供应约束会直接影响AI数据中心的交付节奏。分析师特别担心的是，5月下旬至6月初恰好是三星HBM4良率稳定和出货放量的关键窗口，一旦出问题，三星花三年追回的市场份额可能付之一炬。

这个逻辑现在需要打折。如果产线核心人员维持不变，三星HBM4的出货节奏将基本延续，这个关键窗口被砸穿的风险大幅降低。

不过两个变量仍然存在。第一，禁令的实际执行效果。工会若选择“集体怠工”而非彻底停工，产量会以何种幅度下滑，法院如何界定“违反禁令”，仍是未知数。第二，政府的“紧急调整权”是否会被启动——一旦启动，可强制中止罢工最长30天，但这张牌的政治成本极高，现任政府并不急于动用。

被压制的矛盾，不是被解决的矛盾

法院替三星在谈判桌上打赢了这一局，但这场劳资战争的根本矛盾没有任何变化。

工会的核心诉求背后有一个真实的参照系：竞争对手SK Hynix去年9月已承诺，废除奖金上限，将10%营业利润划为员工奖金，锁定十年。三星半导体员工在AI芯片需求爆发的年份，看着同行拿到了这个协议，而自己的雇主在提供一次性补贴，且拒绝将任何条款写入合同。这个心理账本不会因为法院的一纸禁令而清零。

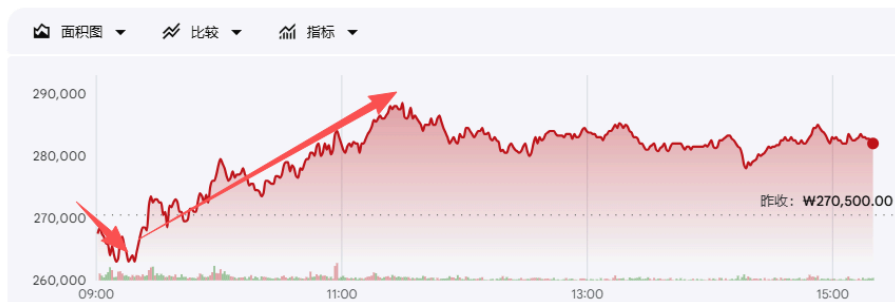
更深一层的问题是：**三星如果维持现有薪酬结构，在吸引和留住顶尖半导体工程师这件事上，将长期面临来自SK Hynix的结构性压力。**这不是今天股价的问题，但它是三星竞争力长期叙事里一个值得关注的变量。

资产端怎么看

法院判决的直接影响是三星短期风险溢价下降。此前市场消化了一轮股价冲击——罢工宣布后，三星单日市值一度蒸发约660亿美元，随后部分回升。今天的裁定进一步支撑了这个回升方向。

₩281,000.00 +3.88% (+10,500.00) 今天

5月18日, UTC+9 16:18:55 · KRW



SK Hynix和Micron原本的“三星停产→订单转移”逻辑随之弱化。短期的应急接单机会大幅缩减，但“供应商多元化”这个更长周期的结构性机会并不消失——客户在这次事件后重新评估单一供应商依赖的风险，这个考量比任何一次罢工都更持久。

明天英伟达财报的电话会议值得特别留意。如果黄仁勋提到HBM供应稳定性或多元化的任何措辞，那是这次事件向产业决策层传导的信号——即便法院让短期风险降温，采购端的战略重新评估可能已经静悄悄地开始了。

后天，4.7万名三星工人将走出工厂。产线大概率继续运转，全球AI内存供应链不会因此中断。

但今天真正发生的事，不是一场罢工被法院踩了刹车。是韩国司法首次以这种方式，在“生产连续性”和“罢工权”之间明确选了边。这个选择的代价由谁来承担，还需要时间来回答。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码
免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

195 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发表评论

3 条评论

**K**
1小时前 中国江苏省

这是不是意味着可以开除那四万人呢

0 回复

**仙系披铠蚜虫**
1小时前 中国四川省

资本太厉害了，连罢工都不被允许

1 回复

**MobileUser8144** 53分钟前 中国河南省

回复 仙系披铠蚜虫：

你能罢工？

0 回复